



PUTUSAN
Nomor 1236 K/PDT/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **BESSE, A.M.**,
2. **YAHYA**,

Keduanya bertempat tinggal di Dusun Sagena, RT 001/RW 001, Desa Lebani, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sudirman, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Jalan H. Bahe Kompleks Ruko Sallo Mall Nomor 8 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Januari 2022;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

IMRAN KADIR, bertempat tinggal di Jalan Tandipau, RT 01, RW 01, Kelurahan Sakti, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Djamaluddin Syarif, S.H., dan kawan, Para Advokat & Konsultan Hukum, beralamat Kantor di Jalan Imam Bonjol Lr. II B Nomor 29 A, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 2 Juni 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Belopa

Hal. 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1236 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beeslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Belopa atas tanah sengketa;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat masuk dan mengelolah tanah sengketa yang merugikan hak Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di Desa Lebani, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, yang luasnya keseluruhan 17.967 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara = Tanah Milik H. Ramli,
 - Sebelah Timur = Saluran air,
 - Sebelah Barat = Tanah milik Besse AM,
 - Sebelah Selatan = Hariyanto,dan yang menjadi tanah sengketa adalah seluas ± 7.000 m² dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara = Tanah milik H. Ramli, Mat Yet,
 - Sebelah Timur = Jalan Raya, Mat Yet, Hasriani,
 - Sebelah Selatan = Tanah Hariyanto, Mat Yet. Hasriani,
 - Sebelah Barat = Tanah Milik a Besse (Tergugat II,adalah hak milik Penggugat yang diperoleh dari H. Nurung berdasarkan Akta Hibah Nomor 312/2017, dengan SHM Nomor 94 Desa Lebani secara sah;
5. Menyatakan pula bahwa segala surat - surat yang telah diterbitkan di atas tanah sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan serta persetujuan Penggugat adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa secara utuh dan sempurna kepada Penggugat tanpa beban apapun diatasnya;
7. Menghukum Para Tergugat, secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Hal. 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1236 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap harinya jika lalai dalam menjalankan putusan ini, sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;

8. Menyatakan dalam hukum, putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun dilakukan upaya banding, kasasi dan atau peninjauan kembali (PK);
9. Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Jika Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya surat gugatan Penggugat sangat tidak sempurna/kabur/obscur libel dan tidak memenuhi syarat acara perdata yang benar;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Belopa telah memberikan Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Blp., tanggal 23 Desember 2021 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat masuk dan mengelolah tanah sengketa yang merugikan hak Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah berdasar hukum bahwa sebidang tanah yang terletak di Desa Lebani, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, yang luasnya keseluruhan 17.967 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara tanah milik H. Ramli,
 - sebelah Timur saluran air,
 - sebelah barat tanah milik Besse AM,
 - sebelah selatan Hariyanto,

Hal. 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 1236 K/Pdt/2023



dan yang menjadi tanah sengketa adalah seluas $\pm 7.000 \text{ m}^2$ dengan batas - batas sebagai berikut:

- sebelah utara tanah milik H. Ramli, Mat Yet,
- sebelah timur Jalan Raya, Mat Yet, hasriani,
- sebelah selatan Tanah Hariyanto, Mat yet. Hasriani,
- sebelah Barat Tanah Milik a Besse (Tergugat II)

Adalah Hak Milik Penggugat yang diperoleh dari H. Nurung berdasarkan Akta Hibah Nomor 312/2017, dengan SHM Nomor 94 Desa Lebani;

4. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa secara utuh dan sempurna kepada Penggugat tanpa beban apapun diatasnya;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.022.500,00 (dua juta dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) secara tanggung renteng;
6. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa pada tingkat banding putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 82/PDT/2022/PT MKS, tanggal 19 April 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Mei 2022, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Januari 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Mei 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 18/Pdt.G/2021/PN.Blp *juncto* Nomor 82/PDT/2022/PT MKS, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Belopa, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 3 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Hal. 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 1236 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi serta memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor 18/Pdt.G/2021/PN.Blp, tanggal 23 Desember 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 82/PDT/2022/PT.MKS, tanggal 19 April 2022;

Mengadili Sendiri

- Menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 17 Juni 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 3 Juni 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 17 Juni 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Belopa tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alas haknya berdasarkan bukti otentik berupa Akta Hibah Nomor 312/2017 yang diterbitkan oleh PPAT Najemiah Muhammad Said, S.H., M.H., tanggal 9 Agustus 2017 pada pokoknya menerangkan H. Nurung selaku pihak pertama menghibahkan sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam Sertifikat

Hal. 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1236 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hak Milik (SHM) Nomor 94/Persiapan Lebani kepada Imran Kadir selaku pihak kedua (Penggugat) yang ditandatangani oleh PPAT tersebut, para pihak dan saksi atas nama Asmaya dan Awaluddin.

- Bahwa H. Nurung selaku pemilik obyek dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 94/Lebani tidak memiliki ahli waris, maka hibah yang dilakukan oleh H. Nurung kepada Penggugat adalah sah, dengan demikian kepemilikan terhadap obyek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 94/Persiapan Lebani berada pada Penggugat sedangkan Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalan terkait sahnya peralihan hak atas tanah sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 94/Persiapan Lebani, sehingga perbuatan Para Tergugat masuk dan menguasai obyek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi BESSE, A.M., dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **BESSE, A.M.**, dan 2. **YAHYA**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 1236 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Hal. 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1236 K/Pdt/2023